



PENETAPAN

Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon I, NIK 5103030903930005, tempat tanggal lahir Denpasar, 9 Maret 1993, umur 32 Tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, pekerjaan PPPK, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 5104017009940001, tempat tanggal lahir Tambahan Bakas, 30 September 1994, umur 30 Tahun, agama Hindu, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, Pekerjaan PPPK, sama-sama bertempat tinggal di Kab Badungyang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada I Gde Edi Budiputra, SH., MH. dan Putu Widhi Kurniawan Mastina Putra, SH. Advokat/Pengacara dan advokat magang pada "KANTOR ADVOKAT I GDE EDI BUDIPUTRA, SH., MH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 November 2025 dibawah register nomor : 4721/Daf 2025, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Para Pemohon;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 November 2025 dalam Register Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang isinya telah dipertahankan oleh Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan sesuai adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Rohaniawan pada tanggal 16 Agustus 2018 serta telah sah secara hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada 30 November 2018;
2. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon yang telah berlangsung 7 (tujuh) Tahun Para Pemohon belum juga dikaruniai anak kendati sudah tetap berusaha melakukan hubungan suami istri namun tetap saja belum dapat dikaruniai anak;
3. Bahwa untuk itu, Para Pemohon serta atas persetujuan dari keluarga besar serta telah diketahui oleh Perangkat Desa dan secara adat, Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Bahwa anak tersebut sudah diserahkan oleh pihak orang tua kandung kepada Para Pemohon yang disertai dengan penyerahan hak dan tanggung jawab berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2025, sehingga sejak lahir telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon tanpa membatasi kebutuhan alami dari anak dan telah pula 7 (tujuh) bulan berada dalam pengasuhan Para Pemohon;
5. Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan penguasaan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik dan telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia pula untuk mendidik, mengasuh, dan memberikan hak-haknya kepada anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri serta bertanggung jawab dan membahagiakan anak

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



tersebut tanpa membedakan dengan anak kandung Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan dan menyampaikan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak serta kedudukan anak dalam mendapatkan kepastian hukum serta untuk melanjutkan keturunan secara (*purusa*), meneruskan ahli waris dari Para Pemohon serta untuk keperluan ayahan adat yang belaku di desa adat Para Pemohon;
9. Bahwa proses pengangkatan secara adat bali (*memeras*) telah pula dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2025 yang dipuput oleh JMK. Ida Bagus Siwa serta disaksikan oleh Bendesa Adat Sibangkaja, Kelian Banjar Sintrig dan Keluarga besar Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (*Memeras*), tertanggal 23 Juli 2025 yang bertempat di Banjar Sintrig Sibangkaja, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
10. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/110.E/IZIN-B/DPMPTSP tertanggal 27 Oktober 2025;
11. Bahwa dengan merujuk ketentuan **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak** maka permohonan Para Pemohon perihal penetapan pengangkatan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibenarkan secara hukum;

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon, mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II terhadap anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah secara hukum sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103030903930005, atas nama Pemohon I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104017009940001, atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta , antara Agung Setyadi dengan Pemohon II tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat Kartu Keluarga Nomor 5103031205230001, tercatat atas nama kepala keluarga Pemohon I, tertanggal 15 Mei 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Anak atas nama ANAK, tertanggal 15 April 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2025, diberi tanda P-6;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras), tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/26327/VIII/YAN.2.3/2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/26328/VIII/YAN.2.3/2025, tanggal 28 Agustus 2025, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter No. Pol: B/4313/IX/2025/RUMKIT, tertanggal 3 September 2025, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter Kesehatan Jiwa, Nomor : 3681/IX/2025/Poli Jiwa tertanggal 3 September 2025, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter No. Pol: B/4314/IX/2025/RUMKIT, tertanggal 3 September 2025, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter Kesehatan Jiwa, Nomor : 3682/IX/2025/Poli Jiwa, tertanggal 3 September 2025, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan, tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Daftar Gaji Bagi ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar bulan Agustus 2025, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Gaji September 2025 atas nama Pemohon II (SDA), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kelihan Banjar Adat/Desa Adat Telah Mendapat Persetujuan Rapat (Paruman), tertanggal 16 Agustus 2025 (SDA), diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Seusai Hukum Adat Bali dan Awig-awig Desa Adat/Banjar Adat, tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Sosial Home Visit Secara Adat Kebiasaan Dalam Rangka Proses Pengajuan Penetapan Hukum Pengangkatan Anak, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : B.30.463.1/110.E/IZIN-B/DPMPTSP, tertanggal 27 Oktober 2025, diberi tanda P-20;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Silsilah Keluarga Calon Orang Tua Angkat dari Garis Kapurusa, tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Dari Keluarga Kapurusa Terdekat Yang Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Keberatan Atas Rencana Pengangkatan Anak, tertanggal 23 Juli 2025 diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Dari Keluarga Kapurusa Terdekat Yang Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Keberatan Atas Rencana Pengangkatan Anak, tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda P-23; Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan juga saksi adalah orang tua kandung bagi anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak keempat saksi yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara pemerasan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar bersamaan saat ada rapat atau *paruman* Banjar oleh kelian Banjar Adat setempat;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung anak yang diangkat merasa ikhlas anak diangkat oleh Para Pemohon;
- Para Pemohon bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak yang diangkat;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;

2. Saksi Saksi II:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan juga saksi adalah orang tua kandung bagi anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak keempat saksi yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara pemerasan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar bersamaan saat ada rapat atau *paruman* Banjar oleh kelian Banjar Adat setempat;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung anak yang diangkat merasa ikhlas anak diangkat oleh Para Pemohon;
- Para Pemohon bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak yang diangkat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;

3. Saksi Saksi III:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi menjabat sebagai Kelian Adat di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak keempat saksi I dan saksi II yang mana saksi I dan saksi II masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Anak, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak baru lahir;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara pemerasan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar bersamaan saat ada rapat atau *paruman* Banjar oleh aparat Banjar Adat setempat;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;

4. **Saksi Saksi IV:**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi menjabat sebagai Kelian Dinas di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak keempat saksi I dan saksi II yang mana saksi I dan saksi II masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Anak, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025;
- Bahwa Anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak baru lahir;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan upacara pemerasan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Banjar bersamaan saat ada rapat atau *paruman* Banjar oleh aparat Banjar Adat setempat;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon sudah lengkap menjalani prosedur pengangkatan anak melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon meminta agar Pengadilan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II terhadap anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, didukung dengan bukti tanda P-6 berupa Kartu Keluarga, terungkap bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Br. Sintrig Sibangkaja, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bahwa alamat tempat tinggal para Pemohon masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka tepat Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan para Pemohon, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima ;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-23 serta keterangan saksi – saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Rohaniawan pada tanggal 16 Agustus 2018 serta telah sah secara hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor Akta yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada 30 November 2018 (bukti P-3);

1. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama keluarga besar, Para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan bernama bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung; (bukti P-5);
3. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga Para Pemohon;
4. Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan pemerasan secara adat agama hindu dan telah dibutakan Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras), tertanggal 23 Juli 2025 (bukti P-7);
5. Bahwa para Pemohon telah mendapat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : Nomor : B.30.463.1/110.E/IZIN-B/DPMPTSP, tertanggal 27 Oktober 2025 (bukti P-20);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak Anak- Anak tanggal 20 November 1958 disebutkan agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka sendiri. Masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberi perawatan apabila anak-anak tersebut terpisah atau tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini yang menjadi dasar bahwa setiap anak dapat diangkat oleh keluarga yang bukan orang tua kandungnya apabila kepentingan anak menghendaki untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "*anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung-jawab atas pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*". Lebih lanjut dalam Pasal 39 disebutkan "*pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan tentang pengangkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya Hakim akan memeriksa dan meneliti apakah para pemohon telah memenuhi syarat-syarat bagi orang tua yang akan mengangkat anak sebagai berikut : (Vide Pasal 12, 13 dan 15);

Sehat jasmani dan rohani;

- Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan; Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- Tidak merupakan pasangan sejenis;
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak;
- Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- Memperoleh persetujuan tertulis orang tua atau wali anak;
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
- Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak disebutkan jika kepentingan

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat harus diutamakan diatas kepentingan pihak orang tua angkat dengan menekankan segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang dihadapi setelah pengangkatan anak tersebut. Untuk itu perlu untuk mendalami keadaan sosial dan ekonomi baik dari sisi orang tua kandung maupun orang tua angkat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan berupa syarat – syarat bagi orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah menikah dan belum dikarunia anak (bukti P-3). Selanjutnya keinginan menjadi orang tua yang sesungguhnya telah dibuktikan oleh para pemohon dengan mengangkat seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (bukti P-5). Bahwa selain itu Para Pemohon telah memenuhi semua ketentuan atau syarat sebagai orang tua angkat, Hal itu dibuktikan oleh para Pemohon dengan memenuhi semua persyaratan yang diisyaratkan untuk pengangkatan anak seperti Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : Nomor : B.30.463.1/110.E/IZIN-B/DPMPTSP, tertanggal 27 Oktober 2025 (bukti P-20), telah dilakukan Upacara Pemerasan Angkat Anak menurut Agama Hindu sebagaimana Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras), tertanggal 23 Juli 2025 (bukti P-7); Bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Hakim, para pemohon telah menunjukkan kesungguhan, kerelaan, ketulusan untuk benar-benar memperlakukan **ANAK** sebagai anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan para pemohon untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama **ANAK**, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak ini dikabulkan dan menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak disebutkan “Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak”, maka Para Pemohon supaya mendaftarkan tentang Pengangkatan Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam Register;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 9 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon II terhadap anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 9 April 2025, umur 7 (tujuh) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor Akta Anak tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah secara hukum sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps, tanggal 13 November 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026, oleh Hakim tersebut dengan I Gusti Ngurah Agung

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I Gst Ngr Ag Suryadinata, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 885/Pdt.P/2025/PN Dps